



גליון 354

השיעור מתקיים
בכל מוצ"ש בשעה 22:00
בבית המדרש 'יחווה דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממור"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
סמוצש"ק שלח תשפ"ו

פרשת קורח

הריגת בעלי חיים מסוכנים בשבת (מלאכת צידה ג)

נושאי השיעור: ההורג פרעוש כהורג גמל | עלים שמצויים בהם חרקים | תולעת שלא פירשה מהפרי | תולעים בפלאפל | שטיפת חסה ושאר עלים במי סבון בשבת | ירקות שיש בהם ספק תולעים | הריגת חיה מסוכנת בשבת | הריגת צרעה ועכביש | הריגת כלב שוטה בשבת | ספק אם הבעל חי מסוכן | צידה עדיפה על פני הריגה | הריגת פרעוש | חטא המרגלים | ספק של כבוד ושררה

בשבוע שעבר דיברנו בנושא ציד והריגת חרקים בשבת, ואמרנו שמותר להרוג כינים בשבת, מצד שני, כל שאר החרקים יש בהם שאסור להרוג אותם מן התורה. הגמרא (שם קפ.) אומרת, שההורג פרעוש כהורג גמל. משמעות דברי הגמרא, שאין הבדל בגודל הבעל חיים, את כולם אסור להרוג בשבת.

לכן צריך מאוד להיזהר, במיוחד בימות הקיץ שמצוי שונכסים לבית כל מיני חרקים, שזה לא פשוט בכלל. אמנם בדרך כלל בחרקים זה לא יהיה איסור מן התורה, כפי שכבר הסברתי בשבוע שעבר, מכיוון שאף אחד לא הורג חרקים כדי להשתמש בהם. אולי איזה מדענים מסוימים שמחפשים לצוד ולהרוג אותם כדי להשתמש בהם למחקרים, אבל בכל בית רגיל אם הורגים או צדים חרקים, זה לא על מנת להשתמש בהם, לכן זו נקראת מלאכה שאינה צריכה לגופה ואסור מדרבנן.

ב. עלים שמצוי בהם חרקים

יש כיום ירקות שמצוי בהם תולעים. כגון חסה, כרוב, כרובית, נענע, פטרוזיליה וכיו"ב, יש נידון האם מותר יהיה בשבת להניח את העלים במים עם חומץ או מי סבון, שכן הם נושרים מיד ומתים. באופן כללי, מאוד ממליצים להניח את העלים עם מי סבון כיון שעושים בעלים הללו כל מיני חיטוי בגלל התולעים, ושטיפה רגילה במים לא מספקת כדי להעביר את חומרי החיטוי הללו - האם מותר לעשות כך בשבת?

ג. עלים ללא פיקוח בנושא חרקים

יש דבר חדש ב-25 שנה האחרונות ויותר, עוד בזמן שהיה את 'גוש קטיף', ששם התחילו יהודים שומרי מצוות לעשות כל מיני שיטות לגדל ירקות שמגיעים למצב שאין בהם תולעים. שהם מוחזקים ממש שאין בהם תולעים. אבל צריך שכל אחד ידע, שאם קונה ירקות רגילים, קונה בשוק

מדברי הרב המקדים הגאון רבי אליהו בלנגה שליט"א מרבני בית המדרש יחווה דעת

"...מי לנו, כמו מרן הראשון לציון שליט"א במסירות נפש! ואני עד לכך כבר כמעט 30 שנה, הוא התחיל בקטן, אבל עלה ונתעלה והכל לשם שמיים, וזו הסיעתא דשמיא העצומה שהקמת המפעל הזה. המטרה שלו היא ברורה: להקים עולה של תורה, לא מטרה של עושר או כבוד, כל המטרה לשם שמיים, המסירות נפש שלו, של הרבנית ושל בניו שיחי'. כמה הרב דואג לכל אברך, כמה אכפת לו. כל אברך שרוצה יכול להתייעץ ולקבל דעת תורה נכונה. מאידך, גם הספרים "הלכה ברורה" - איזו גאונות! הרבה אנשים בדור שלנו יכולים ללמוד הרבה אבל לא להגיע לבהירות וזכות כזו. שבעז"ה יזכה להאריך ימים על ממלכתו, להגדיל תורה ולהאדירה, ולא תצא תקלה תחת ידו. אכ"ר."



שיעור מרן הראשון לציון שליט"א

א. ההורג פרעוש כהורג גמל

ישר כח. לכבוד הגאון הרב אליהו בלנגה שליט"א, שב"ה הוא מהוותיקים ביותר של הלומדים ומגידי השיעורים כאן. אשריו ואשרי חלקו. כמעט 30 שנה שהוא אצלנו ב"ה, יושב ולומד ומפיץ הרבה תורה, יש לו הרבה תלמידים, אשריו ואשרי חלקו. בעז"ה ימשיך מחיל אל חיל להגדיל תורה ולהאדירה. אכ"ר."

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

מתקיים בכל יום מוצ"ש בשעה 22:00

בבית המדרש 'יחווה דעת' הר - נוף ירושלים

ניתן לקבל את העלון

office@ydaat.co.il

השיעור מועבר בשידור חי

ברדיו 'קול ברמה'

058.395.3778

FM 92.1 104.3 105.7

ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקול הלשון

073.371.8169

במספר הייעודי:

לצפייה בשיעור << /http://ydaat.co.il

איזה ירק: כרוב, כרובית, נענע, פטרוזיליה וכיו"ב, שמצוי בהם תולעים. והתולעים הללו בדרך כלל הם באותו צבע. למשל בחסה, ידוע שהתולעים של החסה הם ירוקים.

אולי התולעים פשוט יודעים שמסתכלים עליהם... אבל באמת כשמתבוננים בחסה הם לא זזים, וקשה מאוד לגלות אותם. הבן איש חי כותב לגבי חסה לליל הסדר, שהייתה אישה אחת שהייתה בודקת את החסה, כל עלה היתה מסתכלת עליו מצד אחד ומצד שני... ומבחינתה העלה של החסה כבר נקי.

אמר לה הבן איש חי, את יודעת כמה שערות יש לך בראש? תדעי לך שכמות המלקות שתקבלי על האכלת החסה הזאת, היא יותר מהשערות שיש לך על הראש!

שהרי אם אדם אוכל תולעת אחת קטנה שגדלה בחסה - חייב עליה חמישה מלקיות. כלומר 39 מלקות כפול 5 פעמים, שזה 195 מלקות על תולעת אחת! זה הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. שהרי אם אדם אוכל חזיר, הוא חייב מהתורה אפילו על חתיכה קטנה, אבל מלקות הוא יהיה חייב רק אם הוא יאכל כזית. וכן בכל שאר איסורי אכילה. אבל בתולעים שהם בריה שלמה, אפילו על תולעת אחת חייב 39 מלקות כפול 5.

וזה בתולעת הארץ, אבל כל מיני יצורים שעפים כמו זבובונים וכיו"ב, חייבים עליהם 6 פעמים 39 מלקות. ואם הם חיים במים חייבים עליהם 4 פעמים 39 מלקות. כך חז"ל לומדים מפסוקים, סימן לדבר (שמות כ, ד): "אשר בשמים ממעל" - זה שש פעמים, "ואשר בארץ מתחת" - חמש פעמים, "ואשר במים מתחת לארץ".

ד. תולעת שלא פירשה מהפרי

האיסור של תולעים הוא איסור חמור מאוד. במבחני הרבנות מקפידים באיסור והיתר לבחון גם על הלכות תולעים. יש בזה הרבה הלכות. למשל, תולעים שנמצאים בפירות, שזה תלוי. יש תולעים שגדלים בפירות או בירקות, כאשר הם עדיין מחוברים, למשל בחסה וכרוב וכיו"ב זה מצוי מאוד, שהתולעים באים שם כשעדיין לא קטפו אותם.

תולעים שגדלו בפירות מחוברים, הם נקראים "שרץ השורץ על הארץ" והם אסורים מהתורה. אבל אם הם התפתחו בפירות אחרי שנתלשו, זה מצוי בפירות שלא שהו בקירור שמתפתחים בהם תולעים. במיוחד בפירות מתוקים, כגון תמרים ליד הגרעין, אפרסקים, משמש וכיו"ב, מאוד חשוב שכשאדם אוכל אותם שיפתח אותם קודם ויבדוק בפנים, במיוחד סמוך לגרעין.

אבל הדין בתולעים הללו הוא, שאם התולעת התפתחה ועדיין לא יצאה החוצה, אין שום נקב, הפרי שלם לגמרי, אין ספק שהתולעת לא יצאה החוצה, היא לא פירשה, זה לא אסור [- אני לא חושב שמישהו ירצה לאכול אותה...]. וגם לגבי הריגת התולעת בשבת, גם כן יהיה מותר. כי התולעת נחשבת לחלק מהפרי.

כותב הגאון רבי חיים בן עטר, שיש לתולעים הללו שגדלו בתוך הפרי ולא יצאו החוצה - טעם כמו הפרי. [הוא היה מקובל וקדוש וזה כנראה סוד ה' ליראיו].

ה. תולעים בפלאפל

פעם כתבתי מאמר גדול בעניין תולעים בפלאפל, והיה לי על זה דין ודברים עם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל. הוא טען שכשחמום מתליע לפעמים אפילו אין שישים כנגד התולעים. כל כך זה מתליע. והיה לנו ויכוח על זה. ואז אני אמרתי לו, שגם אם אין שישים, יכול להיות שלא צריך שישים, מכיוון שזה מאוס בעיני בני אדם. ואז הוא אמר לי, מי אמר לך? קודם כל במאוס זו מחלוקת אם צריך שישים או לא, אבל מי אמר לך שזה מאוס? אתה טעמת פעם תולעים?!

ואז הוא אמר, אני חושב בהיגיון שהטעם של התולעים שיש בתוך החמום שהם בטעם של חמום. ואז אני שאלתי אותו, ומאיפה הרב יודע? הרב טעם פעם תולעים?! והוא השיב לי, את האמת אני לא יודע, אני רק אומר מסביר. ואני אמרתי לו, שהרב ידע שכיוון לדבריו של האור החיים הקדוש בספר פרי תואר שכך הוא כותב. ולכן זה יותר חמור ואז אם יש להם טעם טוב, זה לא משנה שאנשים נגעלים מלאכול את זה. זה לא כמו זבובים. לכן באמת יהיה צריך שישים.

לאחר מכן חכם בן ציון נפגש עם אאמו"ר מרן זצוק"ל ושוחחו על הנושא הזה, ואאמו"ר התפלא מאוד, ואמר לו שזה רחוק מן הדעת שאין שישים כנגד התולעים. זה דבר נדיר, בטח משהו שמר את זה הרבה זמן עד שזה כל כך התליע. אבל זה לא מצוי דבר כזה. הסבירות אומרת שיש שישים כנגדם.

ו. קטניות שלא נטחנו

כל האמור הוא לגבי פלאפל שטוחנים את החמום, הוא לא נשאר שלם.

אבל אם הוא אוכלים אותו בשלמותו, למשל, אנשים קונים שעועית יבשה או שעועית טרייה, אפונה, גרגרי חמום, כל אלו מצוי בהם מאוד תולעים. ויש כל מיני אמצעים כיצד לבדוק. אבל צריך לדעת שאם התולעים הללו גדלו במחומר, כשהקטניות הללו היו מחוברות לאדמה, הרי הם אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. ואם הם גדלו בתלוש, אז זה תלוי אם הם לא יצאו החוצה כשהגרגרים שלמים לגמרי, ואין בהם שום חור, הם שלמים לגמרי - מותר לגמרי. אבל אם הם יצאו החוצה, הרי שהם שוב נקראים שרץ ואסורים. כל הכללים בזה נמצאים בשלחן ערוך (יו"ד סימן פד). חשוב מאוד ללמוד לכל הפחות את הכללים בנושא הזה.

ז. שטיפת חסה בשבת עם חומץ או סבון

למרות כל האמור, שיש איסור חמור לאכול תולעים, זה לא מתיר לנו להרוג אותם בשבת. זה שני דברים שונים. אם אדם יש לו ירקות עם תולעים, אסור להרוג אותם בשבת, ואסור גם לאכול אותם. האם יהיה מותר להשרות את הירקות הללו בחומץ או במי סבון, ואז הם מתים, ובקלות אפשר להוציא אותם, ואחר כך שוטפים את העלים ומשפשפים אותם כמו שצריך, בוודאי קצת כבר אין בהם תולעים.

צריך לדעת שאסור לעשות כך בשבת. כי בדרך כלל התולעים הללו לא שורדים בתוך חומץ או סבון, הם מתים. אכן אם זה רק שטיפה במים יכול להיות שלא ימותו, ונשארים חיים על הירק. אבל בחומץ או סבון לאחר השטיפה בהם הם מתים, וקל יותר להסיר אותם מהעלה. אבל אם אדם רוצה לאכול ירקות כאלו, הוא צריך להכין אותם לפני שבת, כי בשבת אסור להרוג אותם.

ח. ירקות שספק אם יש בהם תולעים

אדם שקנה ירקות, אמנם לא ראה תולעים על הירקות, אבל מאוד יכול להיות שיש בהם תולעים, והוא מסופק. האם מספק יהיה מותר לשרות אותם בחומץ או במי סבון? שהרי לכאורה יש כאן ספק ספיקא לקולא, שמא אין כאן תולעים בכלל, ואם תימצי לומר שיש כאן תולעים, שמא התולעים הללו נוצרו בפרי כשהוא תלוש, ונשארו כל הזמן על הפרי או על הירק, לא פירשו, וממילא הם נחשבים כמו חלק מהפרי או הירק.

אבל אם נחשוב טוב, זה לא ספק ספיקא, כי הספק הראשון, שמא יש תולעים או אין תולעים, מצד שני הספק השני, שמא התולעים הללו מותרים או לא. הרי תולעים מותרים היינו שהם לא תולעים, הם נחשבים לחלק מהפרי, ממילא זה חוזר לספק הראשון. והרי זה ייחשב לכל הפחות ספק ספיקא משם אחד, ואולי אפילו ממש ספק אחד לגמרי. לכן אי אפשר לסמוך על הספק ספיקא הזה.

מצד שני, כיון שלא איכפת לנו מהתולעים, לא איכפת לנו להרוג אותם, אלא שרק לא רוצה שיישארו בירק, ממילא זה נחשב דבר שאינו מתכוון. שהרי אינו מתכוון להורגם, רק שסביר מאוד שאם מניח את הירקות הללו בחומץ או במי סבון, הם ימותו. אין להם סיכוי להישאר בחיים. ממילא זה נקרא פסיק רישא. שהרי כל דבר שאינו מתכוון למלאכה, אבל המלאכה בוודאי תעשה, זה נקרא פסיק רישא. כמו שאדם חותך את הראש של התרנגול, ואומר שהוא לא מתכוון שהוא ימות, הרי בוודאי הוא ימות. אם כן גם פה יכול להיות שזה נחשב לפסיק רישא.

מצד שני, זה פסיק רישא בדרבנן. שהרי נוסף על כך שהוא לא מתכוון להרוג אותם, גם אם יתכוון להרוג אותם, הוא לא הולך להשתמש בהם. ממילא זה נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה. כלומר הוא לא מתכוון להרוג אותם, והוא גם לא אכפת לו מהם, [- הוא לא ישב עליהם שבעה אם הם ימותו, לא יצטער ולא יוריד דמעות...]. ובפסיק רישא דלא ניחא לי, יש מחלוקת. רוב הפוסקים סוברים שלא ניחא לי, לא צריך שהוא יהיה נגד, שהוא יהיה אנטי, אלא עצם הדבר שאין לו שום עניין בזה, ממילא זה נחשב לא ניחא לי. כך כותב המשנה ברורה בביאור הלכה בכמה מקומות. וכך מוכח מדברי הרבה מרבתינו הראשונים. אמנם המאירי לא סובר כך, אבל רוב הראשונים סוברים שאם לא אכפת לו, זה נקרא לא ניחא לי.

אם כן כאן זה פסיק רישא דלא ניחא לי, וגם שזה דרבנן שהרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, והשאלה היא האם במלאכה שאינה צריכה לגופה אנחנו מתייחסים על זה כאל כל דרבנן, או שזה חמור יותר. ונדבר על זה בעז"ה בשיעורים הבאים.

ט. שלושה סוגים בירק

אשר על כן, אם עיינו הוראות שזה סוג של ירקות רגילים שקונים בשוק בעיקר בימות הקיץ, או אפילו בחורף, ומצוי בהם מאוד תולעים. ראשית, אני ממליץ לכל אחד, לקנות ירקות כאלו שהם מוחזקים בלי תולעים. אבל גם ירקות שהם מוחזקים בלי תולעים, זה לא סוף פסוק שאין בהם תולעים, לפעמים יש תולעים למרות שהם מוחזקים שאין בהם. פעמים, הירקות לא טריים, ולמרות כל החומרים ששמו בהם - יכולים להתפתח

יג. הריגת כלב שוטה בשבת

כלב שוטה היינו כלב שהוא חשוד שיש לו מחלת כלבת. מבואר בגמרא במסכת יומא (פג:) שישנם חמישה סימנים בכלב שוטה: א. שכל הזמן הפה שלו פתוח. ב. שכל הזמן נוטף ריר מהפה שלו. ג. שהאוזניים שלו מוטות כלפי מטה. ד. הזנב שלו תמיד נמצא מתחתיו. ה. שהוא הולך תמיד בצדי דרכים. הגמרא קוראת לו כלב שוטה כי הוא כלב מסוכן, והגמרא מוסיפה, שהכלב השוטה נובח והקול שלו לא נשמע. הוא צרוד, הוא מאבד את קולו. כלב כזה מותר להרוג אותו בשבת.

אדם שנמצא באיזה מושב, במקום קטן כזה שעד שתגיע משטרה, אוי ואבוי, מי יודע לאן ילך הכלב, אז שיהרוג אותו בעצמו. ואם זה בתוך העיר לפעמים זה קשה, או מסוכן להתקרב אליו, כי אז הוא נושך, צריך להזמין משטרה או את מי שצריך כדי להרוג אותו. העיקר שצריך לדעת, שכלב שוטה זה גם כן נקרא חיה מסוכנת.

יד. פרעוש שבא לעקוץ

אשר על כן, בכל דבר צריך להפעיל שיקול דעת. אבל המציאות מוכיחה שרוב בני אדם לא מבינים בזה. אם נראה נחש, וכי אנחנו נדע אם הוא ארסי או לא? הרי אומרים שרוב הנחשים לא ארסיים. הגמרא עושה הבדלה, כל דבר שהוא לא מסוכן ובוודאי לא ממית, אין סכנת נפשות, הגמרא אומרת שזה תלוי: אם הוא רץ אחרי האדם, מותר להרוג אותו, כמו נחש, עקרב וכי"ב, אם זה פרעוש, אפילו אם הוא רץ אחרי האדם ומונח על בשרו, אסור להרוג אותו, אלא אם כן הוא רואה שהוא בא לעקוץ אותו ממש שאז מותר לצודו [אבל להורגו אסור כמבואר בסימן שטז ס"ט]. כי פרעוש או יתוש למשל, זה לא כל כך נורא העקיצה שלהם.

טו. אנשים שיש להם רגישות לעקיצות

דרך אגב, אני רוצה פה להדגיש עוד נקודה. כתב הגרש"ז אויערבך שישנם אנשים שיש להם רגישות, ויכול להיות אפילו מעקיצה קטנה הם יכולים להגיע לסכנת נפשות, שאז מותר להרוג את הבעל חיים, את הדבורה או יתוש וכי"ב. יתושים עלולים להעביר מעבירים מחלות ה", אפשר לחלות בקדחת וכל מיני מחלות קשות מעקיצת יתוש. אם כן אנשים שיש להם רגישות, יש להקל.

כאמור, אם אין חשש סכנה, אפילו נחש ועקרב שהנשיכה שלהם היא קשה וכואבת מאוד, אם הם לא ארסיים, אסור להרוג אותם. אלא אם כן הם רודפים אחרי האדם, שעל כך אומרת הגמרא, שאפילו כשאין סכנה, התירו להרוג אותם. כי ההריגה שלהם, היא מלאכה שאינה צריכה לגופה דרבנן, ובמקום של צער כזה גדול, התירו חכמים להרוג.

כלומר רק אם יש חשש סכנה, אז אפילו הם לא רצים אחריי, אפילו אני רואה את הנחש שסתם וזחל - צריך להרוג אותו. כי אם הוא לא רץ אחריי, הוא יבוא לנשוך מישהו אחר. אבל אם הוא לא מסוכן, רק אם הוא בא להזיק, התירו חכמים להרוג אותו בשבת, כיוון שזה דרבנן וזה צער גדול.

טז. ספק אם הבעל חי מסוכן

כאשר יש ספק, אנחנו רואים נחש ואין לנו ידיעה אם הוא מסוכן או לא. בדברים כאלו תמיד צריך לדעת, אנחנו מחמירים בספק פיקוח נפש - מותר להרוג אותו! היה פעם בכניסה לבניין שלנו עקרב, ומיד אחד מהשכנים בא והרג אותו. בא שכן אחר ואמר לו, אתה לא מבין בעקרבים, העקרב הזה הוא לא ארסי בכלל, אסור להרוג אותו בשבת! והוא ניגש אליי ושאל אותי אם הוא צריך לעשות תשובה על כך, אמרתי לו, הרי כאשר הרגת אותו הוא היה ספק ארסי, אתה לא ידעת מה הוא, מבחינתך היית צריך להרוג אותו. עשית כדת וכדין. זה שאחר כך התברר שהוא לא מסוכן, זה משהו אחר.

יז. צידה עדיפה על פני הריגה

כמו כן, כאשר יש ספק, לא צריך להתחיל לחפש מישהו מומחה שיגיד מהו, אלא מיד להרוג אותו. כמובן, שאם יש שם גוי, שכאשר יש ספק עדיף שהגוי ייהרג. ואם אפשר לצוד בלי להרוג, עדיף. למשל, עקרב, אפשר לקחת מהר איזה דלי או קערה וכי"ב, אנשים לא צדים דברים כאלו כדי להשתמש בהם, זה לא כמו צבי שאדם צד כדי להשתמש בו. הרי שזה שני דרבנן, לכן יוכל לצאת. צידה עדיפה על פני הריגה.

אמנם יש בזה מחלוקת ראשונים, ויש ראשונים שאומרים, מה לי צידה מה לי הריגה. אבל להלכה אנחנו נוקטים, שמלאכת צידה בדברים כאלו יותר קלה, למרות ששתיהן מלאכות דאורייתא. אבל במקרה כמו שלנו, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובצידה בלי הריגה אפשר להוסיף גם שזה דבר שאין במינו ניצוד. אנשים לא צדים דברים כאלו כדי להשתמש בהם, זה לא כמו צבי שאדם צד כדי להשתמש בו. הרי שזה שני דרבנן, לכן

על כל פנים, אם הירק מוחזק שאין בו תולעים, ורוצה ליתר ביטחון לשרותו בחומץ או במי מלח - מותר. אולם אם הירק לא מוחזק, אלא סתם קנה מהשוק, כאן זה כמעט ודאי שיש תולעים, ואסור בהחלט לשרות אותם בשבת בחומץ או במי מלח. למרות שזה פסיק רישא דלא ניהא לי בדרבנן, בגלל שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כדאי להחמיר בזה.

מצד שני, אם זה ספק, למשל שעשה בדיקה שטחית ולא מצא כלום, במקרה כזה אפשר להקל לשרות אותם בחומץ או במי סבון, מכיוון שמחמת הספק אנחנו אומרים שזה ספק בפסיק רישא דלא ניהא לי בדרבנן ומותר.

הרי שיש שלושה סוגים: מוחזק שהירק בסדר, ואז אין שום בעיה, מותר ליתר ביטחון לשרות אותם בחומץ או במי סבון. מאידך, הירק מוחזק שיש בו בעיה של חרקים, ואז אסור בהחלט להניחו בחומץ או במי מלח בשבת. ורק כאשר יש ספק, אפשר להקל אפילו לכתחילה.

יח. חיה מסוכנת שלא במקום ישוב

חז"ל קבעו שכל בעל חיים מסוכן מותר להרוג אותו בשבת. כל בעל חיים מסוכן. והנה, בגמרא נמנו חמישה סוגים של בעלי חיים שהם מסוכנים ואסור להרוג אותם בשבת. כותב מרן בבית יוסף ובכסף משנה, שמה שכתבו חמישה סוגים, הם לא דווקא. אלא כל בעל חיים שהוא באמת מסוכן, אפילו אם הוא לא רודף אחרי האדם. למשל, נחש ארסי, מי שמבין בנחשים אומר שהוא ארסי, זה לא משנה אם הוא קטן או גדול. נחש הוא נחש.

אם הנחש לא ראה אותי, והוא הולך למקום אחר, אז אם זה במקום שיש שם בני אדם, הרי שאם הוא לא ינשוך אותי, הוא ימצא מישהו אחר לנשוך, טבע הנחש שכשהוא מרגיש קצת מאוים, מספיק שהוא מרגיש שמישהו הולך לידו - הוא תוקף. וכן הוא בעקרב, או אם הולך במדבר ורואה שם אריה, דוב, נמר וכי"ב, הם חיות מסוכנות. אין אצל חיות 'מורתע' - [כמו שהחמאס לא מורתע, גם הנחש וחיות טרף לא מורתעות...]. כרגע אולי הוא לא מספיק רעב או איזו סיבה והוא לא מתנפל, אבל אחר כך אם עליי הוא לא יתנפל, הוא יתנפל על מישהו אחר. לכן כל חיה רעה שהיא מסוכנת, מותר להרוג אותה בשבת.

הנה למשל, אצלנו פה ב'הר נוף', יש לפעמים תנים, שזו חיה שמפחדת מבני אדם, אבל ברגע שהם כמה אחדים ביחד, הם מסוכנים. הם מקבלים אומץ כשהם ביחד, ויכולים להתנפל על בני אדם, לפעמים הם גם סוחבים איתם כל מיני מחלות, וזה יכול להיות מסוכן.

יא. הריגת צרעה בשבת

אבל כל הנושא הזה משתנה ומתפתח במשך הדורות, בכל פעם זה משהו אחר. למשל, הגאון רבי זלמן בעל התניא כותב, שאסור להרוג צרעה בשבת. וכך כותב גם כן הבן איש חי. אבל היום יש צרעות שהם מסוכנות, שהעקיצה שלהם יכולה להוביל להתפתחות של חידקים קשים מאוד. בפרט אם זה לא צרעה אחת, אלא קבוצה של כמה אחדים, שאפשר להגיע לפיקוח נפש.

וכן הוא בדבורים, שבדרך כלל עקיצה של דבורה אחת אינה מסוכנת. אבל, אם באה קבוצה של דבורים, זה כבר סיפור אחר. היה מקרה לפני כמה שנים בפנמה, בחור אחד מסכן, היה נוהג במכונית ועשה איזו טעות ונתקע בעץ. למזלו, נשבר הזכוכית של המכונית, ובעץ הזה הייתה בו כוורת של דבורים, וכל הדבורים התנפלו עליו ועקצו אותו, והוא מת אחרי שלושה ימים מייסורים קשים מאוד. זו היתה טרגדיה נוראה, אני הייתי אז בפנמה, והלכתי לנחם את המשפחה, זה היה נורא, מיתה משונה ממש.

לכן כשרואים קבוצה של דבורים, לא צריך לעשות חשבונות, מותר להרוג אותם בשבת. ואם אדם יש לו איזה תרסיס, איזה ספריי שיכול להרוג אותם, שיתיי עליהם מיד את הספריי ויהרוג בלי לחשוב. כי כשהם ביחד אין ספק שהם מסוכנים.

יב. הריגת עכביש בשבת

המגן אברהם כותב שאסור להרוג עכביש בשבת. הוא אמנם כותב 'שממית' אבל הוא לא מתכוון למה שאנחנו קוראים שממית אלא לעכביש. וכותב הגאון ממנוקאטש בספר נימוקי אורח חיים, שהמגן אברהם כתב את זה לפי זמנו, שהעכביש לא מסוכן. בימינו יש עכבישים שחורים שהם מסוכנים, ומותר להרוג אותם בשבת.

מי שמבין בזה, והוא יודע מה מסוכן ומה לא, אם זה אכן מסוכן, רשאי להרוג את אותה החיה. ואדרבא, כל הוריו להרוג אותו הרי זה משובח. ואם אינו יכול להרוג, למשל, יש חיה גדולה ואם יירה עליה הוא עלול לפגוע

יח. ספק כלב שוטה

למעשה, כל מה שאמרת על ודאי ועל ספק, כל מי שילמד את השלחן ערוך (סעיף 27) יראה שזה לא פשוט. מרן כתב "בודאי ממיתין". והשאלה היא, האם הכוונה היא שבספק לא ממיתים. אבל כל מי שילמד וידקדק בלשון השלחן ערוך, גם בתחילת הדברים וגם בהמשך, לגבי מקרה שהם לא ממיתים, יראה, שלדעתו אין שום סברה לחלק. וכל ספק פיקוח נפש צריך להיות מותר. ואין על מה לחשוב, אל תהי צדיק הרבה, אם יש ספק מחללים את השבת על הספק. בפרט שמדובר רק באיסור דרבנן.

בעניין זה, הערוך השלחן דן לגבי כלב שוטה של זמנינו, ורוצה לומר שזה ספק וצריך להחמיר, וזה תמוה מאוד. ולהלכה, גם כלב שוטה שרואים בו את הסימנים של כלב שוטה, ובפרט אם הוא רץ לנשוק, מותר להורגו.

יש כלבים שהם לא מסוכנים. זה שאנשים מפחדים מכלב, זה לא אומר שהוא מסוכן. הגמרא בבבא קמא אומרת, שמותר לגדל 'כלבים כופרים' - שזה כלבים קטנטנים, וכפי פירוש רש"י שם. לכן מותר לגבול כלב 'פודל', ומאידך, להרוג אותו בוודאי אסור. אבל כלב שהוא חיה רעה, ראשית, אני לא מציע לאף אחד להרוג אותו סתם, כי מי שינצח זה יהיה הכלב... זה מסוכן. אבל אם יש אפשרות להרוג, הוא משתולל ומזיק, הוא יכול לסכן חיים של בני אדם, כלב כזה, אפילו שהוא לא מסכן חיים, עצם הדבר שהוא מתנפל על אדם לנשוק אותו, מותר להרוג אותו בשבת. יכול להיות שלפי חוק המדינה זה אסור, לא בדקתי את החוק. אבל אם כלב כזה מתנפל על בן אדם לנשוק אותו, מותר להרוג אותו בשבת. אפילו אם הוא לא יורג את האדם, אלא רק יגרום לו חבלות קשות וכיו"ב, נשיכות של כלב זה איום ונורא, מותר להרוג אותו בשבת. לא צריך להתחשב בבעלים שלו ולא בשום דבר.

כשהייתי בחור צעיר, הייתי הולך למסור שיעור. פתאום ראה אותי איש אחד עם כלב גדול, ואומר הנה 'דוס', והוא אומר לכלב תנשוק אותו... הכלב התנפל עליי, ב"ה, הייתה לי סיעתא דשמיא, נתתי לו בעיטה קשה והוא נבהל וברח. ואז הבעלים שלו בא בטענות, למה אתה נותן בעיטה לכלב שלי? ואני השבתי לו, שאני צריך להזמין משטרה, צריך להכניס אותך לבית סוהר. הרי אני שמעתי אותו אומר לכלב, לך תנשוק אותו, דוס!...

יט. מי היו המרגלים

בפרשת השבוע קראנו על המרגלים. בואו נתבונן, מי היו המרגלים? כתוב בפסוק (במדבר יג, ג), "כולם אנשים ראשי בני ישראל המה". אומר רש"י: באותה שעה כשרים היו. מדובר ב-12 מרגלים שהיו אנשים כשרים.

הרמב"ן כותב, שהתורה מנתה את המרגלים לפי סדר חשיבותם. ואם נתבונן בסדר נבחין, שהשלישי זה כלב בן יפונה, והחמישי זה יהושע בן נון. מדובר היה בחבורה נכבדה מאוד מעם ישראל. אנשים חשובים ותלמידי חכמים, אנשים רציניים. משה רבנו לא לקח איזה חבורת שמאלנים שילכו להוציא דיבת הארץ רעה, הוא לא הלך לקפלן לקחת אנשים ולשלוח אותם, משה רבנו חיפש אנשים צדיקים, אנשים מיוחדים. הוזהר הקדוש אומר, שהאנשים הללו היו כל אחד שרי 50. לכל אחד היה תפקיד, הוא היה שר על 50 איש מישראל. היו להם תפקידים חשובים, אנשים נכבדים מאוד.

והנה כתוב בפסוק "וילכו ויבאו" - אומרים חז"ל "מקיש ביאתם להליכתם", שהכל היה בעצה רעה כלומר, כבר כשהם הלכו, הם תכננו! האנשים הללו, לפני שהם יצאו לדרך, הם היו אנשים נכבדים, יקרים, חשובים, אנשים שיהושע וכלב ביניהם, והם היו באותה באותה רמה, "ראשי בני ישראל המה", ואז כשהם יוצאים לדרך - הם מתכננים איך להוציא דיבת הארץ רעה.

כ. התעלמות המרגלים מהניסים

צריך לשים לב שהם גם התעלמו מהניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא. שהרי אין שום ספק, שמרגלים שהולכים יחד, 12 יהודים ביחד בתוך ארץ כנען, אמורים היו להתגלות. תארו לכם שעכשיו 12 אנשים יהודים הולכים באיראן, בטהרן, הרי כמה דקות ויתפסו את כולם! הם הרי לא עברו קורס ריגול, לא בשב"כ ולא במוסד... אבל כדי שלא יתפסו אותם - הקב"ה המעיט הרבה מתושבי ארץ כנען. כשהמרגלים הגיעו, הם ראו שם הרבה לוויית, הם ראו שכולם בוכים ועצובים. והנה, מה אומרים המרגלים לכולם? "ארץ אוכלת יושביה היא", ראינו לויות, כולם בוכים, כולם מתים שם בארץ ישראל. ככה הם הציגו את הדברים.

כא. המרגלים כפרו בעיקר

יתירה מזאת, לאחר מכן הם אומרים "לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו" - מה זה 'ממנו' כביכול ח"ו הם רצו לומר שהקב"ה לא יכול עם

הענקים האלו, אין לו כח! כמה שהוא עשה במצרים, קריעת ים סוף וכל הניסים, אבל עם אחימן ששי ותלמי בני הענק שראו שם - הוא כביכול לא יכול. עד כדי כך הדרדרו! הרי אפשר להגדיר את המרגלים ככופרים בעיקר, פשוטו כמשמעו!

איך ייתכן דבר כזה?! הרי ברור שאם משה רבנו היה יודע מה יהיו התוצאות, הוא לא היה שולח אותם. הרי בוודאי אם היה יודע שהתוצאות יהיו רעות כל כך, הוא לא היה שולח אותם לעשות דבר כזה, להוציא דיבת הארץ רעה.

ואם משה רבנו שלח אותם, הרי שמשה רבנו האמין שהמרגלים הם צדיקים, ובסופו של דבר הם יהיו אובייקטיביים, והנה לצערנו קרה להיפך. אז מה קרה לאותם אנשים?!

כב. ספק כבוד

התשובה לכך ברורה מאוד, והיא נמצאת בזהר הקדוש. שם כתוב, שכאשר הם יצאו לדרך, הם עשו חשבון. הרי כשאנחנו נחזור ונספר שארץ ישראל זבת חלב ודבש, והכל בסדר ומצוין. "עלה נעלה וירשנו אותה" - כמו יהושע וכלב - הרי התוצאה תהיה שמיד עם ישראל מתארגנים ויוצאים, עוברים את הירדן, נכנסים למלחמה וכובשים את ארץ כנען.

ואז כל שבט הולך לנחלתו, מחלקים את הארץ. אבל אנחנו, עכשיו אנחנו שרי חמישים, אנשים נכבדים. אין לנו שום התחייבות מאף אחד שנמשיך להיות אנשים חשובים! אולי כולם יגידו, שרק במדבר הם היו אנשים חשובים, אבל עכשיו כבר לא. הם חשבו שהם יהיו פשוטים, היה להם ספק כבוד, ספק שררה.

בשביל ספק שררה הם היו מוכנים לרדת לשאול תחתית. הרי מה כתוב בסוף, "וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני ה'" - אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא המית אותם מיתה משונה. האנשים הללו ידעו שהם משחקים נגד הקדוש ברוך הוא, אבל כשמדובר בכבוד, נעלמו העקרונות, נעלמת היראת שמיים, ירדו עד שאול תחתית.

כג. בשביל המיצובישי

אנחנו רואים את זה גם בדורנו, אנשים מדברים כך, ואחר כך בשביל הכבוד שלהם הם יעשו את הכל... עוברים ממפלגה למפלגה, מזהירים ומבטיחים כל מיני הבטחות לבחירות, ואחרי הבחירות כדי להיות בממשלה, כדי להיות שר, כדי לקבל איזה תפקיד, אנשים מסכימים לוותר על כל העקרונות שלהם, לצערנו הרב. זה דברים שכולנו צריכים לחשוב עליהם. יש כאלו שמבטיחים הבטחות, מדברים באידיאולוגיה ובהתלהבות, אבל כשזה מגיע למעשה, בשביל כבוד הכל משתנה. פעם היו אומרים, בשביל מכונית מיצובישי, אנשים מוכנים לוותר על כל העקרונות שלהם...

היום אפילו בפחות מזה אנשים מוכנים, בשביל שיהיה להם איזה תואר, ולפעמים התואר הכבוד הזה זה מזויף, זה לא אמיתי. מה אנשים חושבים על אדם שבגד בעקרונות שלו? אנשים בויס לו. אבל הוא בדמיון שלו, כיוון שהוא קיבל את התפקיד, הוא חושב שהוא מיוחד.

היה פעם איזה גבאי אחד באיזו קהילה, שהיה עריץ, התנהג מאוד לא יפה עם האנשים, והתחילו לשנוא אותו. בא אליו איש אחד ואמר לו, תגיד, אתה יודע מה אנשים אומרים עליך? אמר לו, בטח שאני יודע, כולם שונאים אותי! אמר לו, אם ככה כולם שונאים אותך, אולי כדאי לך להתפטר! אמר לו הגבאי, אני אתפטר! מה אתה חושב שאני ככה אוותר על הכבוד שלי בגללם?! הרי איזה מין כבוד זה, זה ביזיון! אבל לצערנו הכבוד כל כך מעוור את עיני האנשים, שהם לא שמים לב לזה.

זה מוסר השכל שאנחנו צריכים ללמוד מכל פרשת המרגלים, שהאדם יכול להידרדר מאוד בשביל היצר הרע של הכבוד. זה מה שאומרים חז"ל, "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם".

אנחנו רואים דוגמאות נוספות לזה. בשבוע הבא נקרא פרשת קורח, זה סיפור דומה. וכן הסיפור של ירבעם בן נבט, הוא סיפור דומה. ועוד ועוד. יש דוגמאות בלי סוף, עד כמה אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. במיוחד אנשים שומרי מצוות, שהעקרונות שלהם זה תורה ויראת שמיים, כמה אנחנו צריכים להיזהר לא לבגוד חלילה בעקרונות שלנו רק על מנת שנמצא חן בעיני מישהו, או שיעשו לנו איזה כבוד, שבסופו של דבר באמת הוא גם כבוד מזויף.

יהי רצון שנזכה להמשיך ללכת בדרך של תורה. לא נוותר על קוצו של י' בתורה הקדושה שלנו. ובעז"ה נחנך את בנינו לתורה ויראת שמיים, אך ורק לזה. ונזכה בעז"ה לגאולה שלמה. אני מתכבד לברך את כל הציבור היקר שנמצאים כאן, אלה ששומעים אותנו ברדיו 'קול ברמה' ובכל מיני ערוצים מסוימים שרואים ושומעים אותנו, יישר כחם. שנזכה בעז"ה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, אכ"ר.